

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
אחמד טיבי

1699/25/פ

הצעת חוק שכירות הוגנת (רשם השכירויות), התשפ"ג-2023

- | | | |
|----|---|-----------------------------------|
| 1. | בחוק זה, "רשם" – מי שמונה לפי הוראות סעיף 2(א). | הגדרה |
| 2. | (א) שר האוצר, בתיאום עם שר המשפטים, ימנה אדם הכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, לרשם לענייני שכירות דירות למגורים. | מרשם לענייני שכירות דירות למגורים |
| | (ב) משכיר יעביר לרשם, בתוך חודש מיום כריתה, הארכה או חידוש חוזה שכירות למגורים למשך שנה ומעלה, פרטים אלה, כפי שהם מופיעים בחוזה השכירות : כתובת הדירה המושכרת, סכום דמי השכירות ושטח הדירה. | |
| | (ג) הרשם ינהל מרשם לענייני שכירות דירות למגורים, שבו יישמרו הפרטים שהועברו אליו לפי סעיף קטן (ב). | |
| | (ד) המרשם לענייני שכירות דירות למגורים יועמד לעיון הציבור במשרדי הרשם ויפורסם באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון, ובלבד ששמות משכירים ושוכרים לא יפורסמו. | |
| 3. | משכיר יצרף לחוזה השכירות העתק מחוזי השכירות שכת עם שוכרים קודמים ב-12 החודשים שקדמו לתחילת תקופת השכירות החדשה לפחות, ובהם פירוט דמי השכירות ששילמו אותם שוכרים ; אין להתנות על הוראות סעיף זה. | חשיפת חוזה שכירות קודם |

דבר הסבר

המציאות מוכיחה כי משכירים מעדיפים להציע לשוכרים לכרות חוזים קצרי טווח, לרוב לתקופה של שנה. חוזה לתקופה קצרה עשוי לפגוע בוודאות של השוכר לגבי המשך מגוריו בדירה ומקובל לטעון כי יש בכך כדי לפגוע ברווחתו. יציבות מקום המגורים היא ערך חשוב לכל משק בית. ליציבות זו יכולה להיות

השפעה בחלק מהמקרים גם על היציבות התעסוקתית.

מאחר שלשוכר עלויות שקועות, כלכליות ואחרות בדירה, יוצא שסיום חוזה השכירות עשוי להסב לו נזק, הרי שהוא נמצא בנקודת מיקוח נחותה בהגיעה של תקופת השכירות לקיצה. לפיכך, בפני המשכיר עומדת אפשרות נוחה שלעיתים קרובות אף מנוצלת, להעלות את שכר הדירה בסכום הדומה לשיעור הנזק שעשוי להיגרם לשוכר אם יאלץ לעקור מהדירה.

תופעה זו מתעצמת ככל שמדובר באזורי ביקוש שבהם קרוב לוודאי שיימצא שוכר חלופי שישלם לפחות את המחיר המקורי. תופעה זו, של העלאת שכר הדירה בכל שנה, אף כשמחיר השוק אינו מחייב זאת, היא תופעה כלכלית מוכרת אשר פוגעת בוודאות וביציבות בשוק השכירות, ועשויה ליצור מחירים שאינם משקפים נכון את השוק.

לפיכך, במצב הנוכחי בשוק השכירות, נדרש לצמצם את חוסר היציבות, ולהקים רשם שכירות שיהיה אחראי לרישום, סידור ופרסום כל חוזי השכירות שמועברים אליו במסגרת החוק, בו יוצגו לציבור מדדי שכירות לאזור המגורים בו הם שוקלים להתגורר בשכירות. תפקידו יהיה לאסוף מידע על חוזי שכירות וליצור לראשונה מסד נתונים על שוק השכירות שאינו קיים נכון להיום.

באופן זה יוכלו הן שוכרים והן משכירים להכיר טוב יותר את השוק בו הם נמצאים באופן שיוכל לסייע להם לקבל החלטות מושכלות על בסיס מסד נתונים ולטייב את כוח המיקוח של הצדדים. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת (1429/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/1429/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)